112年司法官律師考試 - 國際私法（2301）

112年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
112年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
本文件僅整理國際私法部分（第66-75題）

第1題（原第66題）

我國人甲在英屬開曼群島設立 A 公司，10 年後甲因病去世，其於 A 公司之股份由甲之妻乙、子丙、女丁繼承。乙以丁損及其在英屬開曼群島遺產即 A 公司股東權利為由，經英屬開曼群島法院裁定許可指定自己為限制性遺產管理人，並召開股東會解除丁之董事職位並指定丙為董事，丁則主張甲於A 公司之股東權利乃為乙、丙、丁三人公同共有之遺產，乙未經全體繼承人同意推派為公同共有遺產之管理，竟單獨以甲遺產管理人身分自居，乙係侵害其繼承權而違法解任其在A公司之董事職位，故繼續以 A 公司董事自居。A 公司遂向我國法院提起確認 A 公司與丁間董事委任關係不存在之訴。下列敘述何者正確？

(A) 我國法院應依我國法定性為法人內部事項，並依涉外民事法律適用法第13、14條定應適用之法律
(B) 我國法院應依我國法定性為繼承，並依涉外民事法律適用法第58條定應適用之法律
(C) 我國法院應依英屬開曼群島法定性為法人內部事項，並依涉外民事法律適用法第 13、14 條定應適用之法律
(D) 我國法院應依英屬開曼群島法定性為繼承，並依涉外民事法律適用法第58條定應適用之法律

答案：(A)

第2題（原第67題）

A國人甲男與其妻乙定居於B國，並育有丙子和丁女。甲男由於經商之故在我國銀行有鉅額存款，為避免身後子女爭產，故生前即以公證遺囑表示將其財產的二分之一留給丙子。數年後，甲男舉家遷居並設住所於 C 國，不料丙在 C 國誤交損友，甲在對丙失望之餘，遂在 C 國以自書遺囑之方式撤回先前的遺囑，並於撤回遺囑不久後死亡。丙對於該遺囑撤回方式之有效性有所爭執，遂於我國提起訴訟。有關該遺囑撤回之方式，我國法院應如何適用法律？

(A) 得選擇適用A國法或C國法
(B) 得選擇適用B國法或我國法
(C) 得選擇適用B國法或C國法
(D) 得選擇適用A國法或我國法

答案：(A)

第3題（原第68題）

A 國人甲到 B 國旅行時，因手機電池壞掉，即在當地向經銷商乙購買 C 國之丙公司所生產之電池一顆，充電時卻因電池過熱而燃燒焚毀。甲在我國對丙提起訴訟，若不考慮國際管轄權之問題，我國法院原則應依何國法作為判決之準據法？

(A) 我國法
(B) A國法
(C) B國法
(D) C國法

答案：(D)

第4題（原第69題）

甲、乙均具中華民國籍，結婚後即移居至美國加州舊金山市，並在當地工作，而後在美國生有一子丙。丙在舊金山長大，直至22歲始赴紐約市工作，並在當地生活，鮮少回加州家中。設丙30歲那年在加拿大安大略省死亡，在紐約市留下遺產。問關於丙之遺產繼承問題，我國法院應如何適用法律？

(A) 適用中華民國法
(B) 適用加州法
(C) 適用紐約州法
(D) 適用安大略省法

答案：(C)

第5題（原第70題）

甲與乙皆為 A 國人，在 B 國偶然相遇，相談甚歡，甲向乙提起古董出售事宜，乙對古董頗有研究，甚感興趣，兩人便於 B國依照 B國法律所規定之方式締結X 古董之買賣契約，並相約回國後再履行契約義務。兩人於旅遊結束後各自回國，但於履行契約義務時，對於契約發生爭執。若甲與乙締約時約定以中華民國法律為契約實質之準據法時，下列敘述，何者錯誤？

(A) 關於契約行為之方式，依涉外民事法律適用法第 16 條規定，原則上依該行為所應適用之法律，則在具體適用上亦以中華民國法律為準據法，此一結果可使契約之實質要件與形式要件之準據法一致
(B) 甲與乙既已依當事人意思決定契約之準據法，則不論是契約之實質要件、形式要件或效力等問題，皆僅能以中華民國法律為準據法
(C) 甲與乙締約時雖已約定，以中華民國法律為契約實質之準據法，然關於契約之方式，亦得依行為地法律，即B國法所定之方式為之
(D) 關於古董所有權之移轉，涉及物權行為，是否已完成有效之權利移轉行為，應依物之所在地之法律為斷

答案：(B)

第6題（原第71題）

A 國人甲與我國人乙在 B 國之電腦展上磋商並簽訂契約，契約中明定以 A 國法為準據法。之後，因乙遲延給付，甲遂解除契約，但因甲已經先付百分之三十貨款，故甲向我國法院起訴，訴請乙返還價金。我國法院應依何國法律判斷甲之主張有無理由？

(A) 我國法，因為我國為乙不當得利之受領地
(B) A國法，因為買賣契約以A國法為準據法
(C) A國法，因為A國為損害發生地
(D) 由法院判定何國法為關係最切之法，而後依該法為準據法

答案：(B)

第7題（原第72題）

我國人甲出口電腦零件一批至A國，委由美國人乙運送，該批貨物因乙未盡保管注意義務遺失，致甲受有損失。丙為該批貨物之保險人，依保險契約給付甲保險金，並代位行使甲對於乙之損害賠償請求權，此時丙對乙求償之權利，其準據法為何？

(A) 侵權行為的準據法
(B) 運送契約的準據法
(C) 保險契約的準據法
(D) 原債權債務關係的準據法

答案：(C)

第8題（原第73題）

A國人甲男被公司派駐至我國工作，結識B國人乙女，兩人同居於我國新竹市。一年後，乙女懷有甲男之胎兒，但雙方並未結婚，甲男結束在臺的工作後返回A國，每月甲男皆會透過銀行匯款支付乙女生活費用並代為支付房屋租金。關於甲男此些行為是否構成認領該胎兒，應適用何國法律？

(A) 應適用A國法
(B) 應適用B國法
(C) 得選擇適用A國法或B國法
(D) 應適用關係最切之我國法

答案：(C)

第9題（原第74題）

A國人甲男與我國人乙女結婚，婚後設立住所於B國並生下一子丙，嗣後因工作關係舉家遷居我國並設定住所於高雄。由於甲乙感情生變，乙遂在我國法院對甲提起離婚訴訟並合併請求由乙擔任未成年子丙之親權人。下列敘述何者正確？

(A) 甲非我國籍，故我國法院對此離婚訴訟並無國際管轄
(B) 關於是否具備離婚之原因應依起訴時之共同住所地法，即我國法
(C) 關於離婚之效力應依夫之本國法，即A國法
(D) 關於丙之親權應依其出生時之住所地法，即B國法

答案：(B)

第10題（原第75題）

A國人甲在韓國法院對住在該國之B國人乙取得勝訴確定判決（以下稱「K判決」），由於乙在韓國之財產不足以執行，故甲持該K判決至我國欲就乙在我國之財產進行強制執行。下列敘述何者錯誤？

(A) 由於K判決於我國不得自動執行，甲須先向我國法院起訴請求以判決宣示許可其執行
(B) 因債務人乙於我國並無住所，故我國法院對甲所提之請求許可執行之訴無管轄權
(C) 宣示許可執行判決時，法院不得就K判決為實質的再審查，原則上應以形式審查之方式為之
(D) 有關間接管轄之判斷標準，通說認為應與直接管轄相同

答案：(B)